



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL
PROCESSO: 2005.37.00.749443-3
ORIGEM: MA – SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO
REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROC./ADV.: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
REQUERIDO(A): JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESP. CIVIL DE PEDREIRAS-MA
ADV/PROC.: PROCUDORIA-GERAL DA UNIÃO
LITISCONSORTE.: JOSÉ DE RIBAMAR LELIS
RELATOR(A): HERCULANO MARTINS NACIF

VOTO-EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. JULGAMENTO PELO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE

1. Trata-se de incidente de uniformização de jurisprudência interposto pelo INSS contra acórdão, que em sede de mandado de segurança, declarou que o rito da Lei 10.259/2001 pode ser aplicado no âmbito dos juizados especiais estaduais para julgamento das ações previdenciárias, em razão da competência delegada (CF/88 art. 109 § 3º).
2. Alega o requerente divergência do acórdão com a jurisprudência dominante do STJ, que é no sentido da incompetência absoluta do juizado especial cível estadual para o julgamento das causas previdenciárias, por expressa vedação legal à aplicação da Lei 10.259/2001 no âmbito do juízo estadual.
3. O incidente foi admitido na origem, decisão da fl. 83.
4. Do confronto do julgado impugnado com os paradigmas apontados, todos do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se flagrante divergência de entendimentos, sendo, portanto, cabível o presente recurso.
5. A jurisprudência desta TNU está em consonância com o entendimento daquele Sodalício, no sentido de que o rito a ser observado para o processamento das causas previdenciárias, por força da competência delegada pelo art. 109, § 3º, da Constituição Federal, é o ordinário, por força do que dispõe o art. 20, da Lei 10.259/2001, como também da norma contida no art. 8º, caput, da Lei n. 9099/95. (PEDILEF 200438007764618, TNU, Relator Juiz Federal Hermes Siedler da Conceição Júnior. Data da decisão: 13/02/2006, Publicação: DJU 02/05/2006).
6. Incidente conhecido e provido para reafirmar a jurisprudência desta Turma de Uniformização no sentido de reconhecer a incompetência absoluta do Juizado Especial Estadual para o processamento e julgamento das causas previdenciárias por força da competência delegada (art. 109, § 3º, da CR), em razão de expressa disposição legal de aplicação do rito da Lei 10.259/2001, no âmbito juízo estadual.
7. O Presidente da TNU poderá determinar que todos os processos que versarem sobre esta mesma questão de direito material sejam automaticamente devolvidos para as respectivas Turmas Recursais de origem, antes mesmo da distribuição do incidente de uniformização, para que confirmem ou adequem o acórdão recorrido. Aplicação do art. 7º, VII, “a”, do regimento interno da TNU, com a alteração aprovada pelo Conselho da Justiça Federal em 24/10/2011.



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais

8. Nos termos do art. 7º, inc. VII, “a” do RITNU, devolver os autos à Turma Recursal de origem para adequação do julgado ao entendimento já pacificado deste Colegiado.

ACÓRDÃO

Decide a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência em conhecer e prover o incidente de uniformização, nos termos do voto-ementa do relator.

Brasília, 17 outubro de 2012.

Assinatura manuscrita em tinta preta, com traços fluidos e uma longa haste final.

Juiz Federal **HERCULANO MARTINS NACIF**
Relator



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais

CERTIDÃO DE JULGAMENTO

OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO

Presidente da Sessão:	MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocurador-Geral da República:	ANTÔNIO CARLOS PESSOA LINS
Secretário(a):	VIVIANE DA COSTA LEITE
Relator(a):	JUIZ FEDERAL HERCULANO MARTINS NACIF
Requerente:	INSS
Proc./Adv.:	PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
Requerido(a):	JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESP. CIVIL DE PEDREIRAS - MA
Proc./Adv.:	PROCURADORIA-GERAL DA UNIÃO
Litisconsorte :	JOSÉ DE RIBAMAR LELIS
Proc./Adv.:	NÃO CONSTITUÍDO
Origem:	MA - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO
Proc. N°.:	2005.37.00.749443-3

CERTIDÃO

Certifico que a Egrégia Turma de Uniformização, ao apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão: a Turma, por unanimidade, conheceu do incidente de uniformização e lhe deu provimento, nos termos do voto do(a) Juiz(a) Relator(a), ressalvado o entendimento pessoal do Juiz Federal Janilson Siqueira para receber o incidente de uniformização como recurso ordinário.

Participaram da Sessão de Julgamento os senhores Juizes Federais: Paulo Arena, Janilson Siqueira, Adel Oliveira, Rogério Moreira, Gláucio Maciel, Herculano Nacif, Marisa Cucio, Flores da Cunha, André Monteiro e João Batista Lazzari, em substituição à Juíza Federal Ana Beatriz Palumbo. Proferiu Sustentação Oral Pelo Requerente: LUYSIEN COELHO M. SILVEIRA

Brasília, 17 de outubro de 2012.

VIVIANE DA COSTA LEITE
Secretário(a)